



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana sidang anak pada peradilan tingkat pertama oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK ;**
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur / Tgl lahir : 15 Tahun / 16 Mei 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Denpasar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Anak ditahan :

- Penyidik, tidak ditahan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : **SITI SAPURAH, SH**, Advokat dan Mediator Siti Sapurah, SH dan Rekan, yang berkantor di Jalan Plawa No. 57 Denpasar, bertindak berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps tanggal 14 Desember 2016, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar bernama : **SEKTI PERTIWI, SH.,MH** dan orang tua/ibu anak, serta Dinas Sosial (Dinsos) ;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2016 Nomor : PDM-1035/DENPA/OHD/12/2016 serta berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-5965/P.1.10/Ep/12/2016 tertanggal 7 Desember 2016 yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Desember 2016 ;

Telah mendengar Hasil Laporan dari Balai Perumahan (BAPAS) Klas I Denpasar yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan anak **TERDAKWA ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap anak **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak ditahan dengan perintah anak tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 No Pol. DK 5301 QN;
- 1 (satu) lembar STNK an **TERDAKWA ANAK** ;

Dikembalikan kepada anak TERDAKWA ANAK ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011 No. Pol. DK 8580 CH;
- 1 (satu) lembar STNK An. Yohanes Rombot

Dikembalikan kepada Putu Juli Kana Indah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Anak dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 20 Desember 2016, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dijelaskan : pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dijelaskan : Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, dijelaskan : proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif ;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana terhadap Anak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) Tahun, maka proses Diversi tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yaitu anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Pemogan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No. 104 Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Denpasar mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan Nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011, Noka : RP8M66100BV031652, Nosin : M661M41197 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi PUTU JULI KANA INDAH atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain milik ia anak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wita anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) bertemu di kosan saksi IKAW di Jalan Mekar Blok B Pemogan Denpasar, di kos saksi tersebut anak TERDAKWA ANAK dan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk mengambil sepeda motor di kos-kosan Pondok 828 karena sebulan sebelumnya saksi IKAW sudah sering lewat di tempat kos tersebut dan melihat posisi motor selalu dalam keadaan lurus dan saksi IKAW memperkirakan stang motor tersebut tidak terkunci. Selanjutnya hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 Wita anak TERDAKWA ANAK dan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah silver tahun 2016 Nopol DK 5301 QN milik anak TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa sesampainya di kos-kosan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No. 104 Denpasar Selatan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan mematikan sepeda motor kemudian anak TERDAKWA ANAK masuk ke pekarangan kos mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan Nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011, Noka : RP8M66100BV031652, Nosin : M661M41197 yang diparkir di depan kamar kos kemudian anak TERDAKWA ANAK membawa sepeda motor tersebut ke belakang mobil, selanjutnya saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor Vespa tersebut dan menaikinya dan anak TERDAKWA ANAK mendorong dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy miliknya sampai tiba di kosan saksi IKAW (anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menaruh 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan Nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011, Noka : RP8M66100BV031652, Nosin : M661M41197 tersebut di parkir kosnya ;

- Bahwa anak TERDAKWA ANAK dan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah meminta ijin kepada saksi PUTU JULI KANA INDAH sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan Nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011, Noka : RP8M66100BV031652, Nosin : M661M41197 untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan anak TERDAKWA ANAK dan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menyebabkan saksi PUTU JULI KANA INDAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan anak TERDAKWA ANAK dan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :

1 **PUTU JULI KANA INDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara anak ini karena kehilangan sepeda motor Vespa LK milik saksi ;
- Bahwa, kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 06.00 Wita saksi memarkir sepeda motor saat saksi pulang dari pasar di depan kamar kost, selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita saksi datang dari kampung masih melihat motor tersebut parkir,

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 07.00 Wita saksi mau berangkat ke pasar ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada, saksi tanyakan ke tetangga juga tidak ada yang tahu, kemudian saksi lapor ke Pospol Pemogan dan saksi disarankan lapor Polisi ;

- Bahwa, sepeda motor saksi tersebut tidak dikunci stir karena saksi kira aman mengingat ditempat tersebut ada Satpamnya ;
- Bahwa, tempat kost tersebut tidak ada tembok sehingga orang bisa masuk;
- Bahwa, pelakunya tidak mendapat ijin dari saksi untuk mengambil barang berupa Vespa LX tersebut ;
- Bahwa, saksi tinggal di tempat kost tersebut sudah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa, saksi merasa nyaman tinggal di tempat kost tersebut karena ada Satpamnya ;

Bahwa, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2 **I MADE DESI ARI SETIYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah penangkapan terhadap anak bernama TERDAKWA ANAK dan Ketut Alit Wiguna yang melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 di Jalan Raya Pemogan No. 104 Denpasar Selatan ;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pencurian tersebut berdasarkan laporan dari korban yang bernama PUTU JULI KANA INDAH tanggal 21 Agustus 2016 ;
- Bahwa, saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah KETUT ALIT WIGUNA dan TERDAKWA ANAK berdasarkan ciri-ciri yang diberitahu oleh karyawan Dealer Vespa ;
- Bahwa, pada waktu saksi menanyakan kepada KETUT ALIT WIGUNA dan anak TERDAKWA ANAK bahwa ia mengakui pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 jam 02.00 Wita mereka berangkat dari kos-kosan mengambil sepeda motor Vespa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LX yang diparkir di depan kamar kost korban yang dalam keadaan tidak terkunci stangnya, kemudian anak TERDAKWA ANAK membawa sepeda motor tersebut ke belakang mobil, selanjutnya diambil oleh IKAW dan di tuntun keluar pekarangan kost, lalu sepeda motor tersebut didorong oleh IKAW menuju tempat kost IKAW di Jalan Mekar Blok B Pemogan, Denpasar Selatan;

- Bahwa, pelakunya tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut ;

Bahwa, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3 **IKAW**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi pernah mengambil sepeda motor Vespa LX bersama TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa, saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama TERDAKWA ANAK pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wita di Jalan Pemogan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No. 104 Denpasar Selatan ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wita saksi sepakat dengan TERDAKWA ANAK mengambil sepeda motor di Jalan Mekar Blok B, kemudian berangkat menggunakan sepeda motor Scoopy milik TERDAKWA ANAK , sampai di tempat kost-kostan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No. 104 Denpasar Selatan, kemudian TERDAKWA ANAK masuk lewat samping kebun lalu masuk ke tempat motor yang diparkir didepan kos-kosan kemudian TERDAKWA ANAK menuntun sepeda motor menuju keluar langsung saksi menukar sepeda motor yang diambil kemudian saksi yang membawanya dengan mendorong dari belakang menggunakan sepeda motor yang dibawa TERDAKWA ANAK , sampai di tempat kos saksi menaruh di parkiran kos saksi ;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 12.00 Wita saksi bersama TERDAKWA ANAK pergi ke tukang kunci ternyata tidak bisa, lalu saya disuruh ke Dealernya dan akhirnya saya ke Dealer Vespa di Jalan Imam Bonjol akan tetapi pegawainya curiga bahwa

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor itu hasil curian, kemudian kami lari dari Dealer dan pulang ke kos-kosan ;

- Bahwa, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2016 saksi bersama TERDAKWA ANAK ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa, saksi dan anak TERDAKWA ANAK tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut ;

Bahwa, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak diajukan kepersidangan dalam perkara ini karena masalah melakukan pencurian sepeda motor Vespa LX ;
- Bahwa, anak melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 02.00 Wita di Jalan Pemogan 828 Jalan Raya Pemogan No. 104 Denpasar Selatan bersama dengan IKAW ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 Wita anak datang ke kos-kosan IKAW di Jalan Mekar Blok B Pedungan Denpasar Selatan, kemudian IKAW bilang pada anak kalau ia membutuhkan uang Rp. 5.000.000,- untuk mengabiskan orang tuanya, waktu itu IKAW bilang “ Disitu ada Vespa Tidak Dikunci Stang “, anak jawab lihat situasi ;
- Bahwa, kemudian besoknya hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wita IKAW mengajak lagi untuk mencari Vespa, lalu pukul 02.00 Wita saya berboncengan dengan IKAW untuk mencari Vespa tersebut ;
- Bahwa, setelah sepeda motor Vespa tersebut diambil kemudian dibawa ke tempat kos-kosannya IKAW ;
- Bahwa, keesokan harinya tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam 12.00 Wita anak dijemput oleh IKAW diajak ke tukang kunci, sampai di tukang kunci ternyata tidak bisa membuat kunci dan disuruh ke Dealer Vespa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya anak ke Dealer Vespa di Jalan Imam Bonjol, kemudian anak tanya kepada karyawan dealer “ Pak Saya Mau Tanya Berapa Ongkos Buat Kunci Vespa Disini “, dijawab oleh karyawan dealer “ Kalau Mau Buat Kunci Baru Harus Ganti CDI Dengan Harga Rp. 2.015.000,- “, anak jawab “ Oh Ya Pak “, lalu anak ditanya STNK motor Vespa tersebut, setelah anak berikan STNKnya, karyawan dealer mengatakan “ Baru Aja Ada Yang Kehilangan Motor Vespa “, anak jawab “ Tidak Pak Ini Motor Saya “, setelah itu anak pergi dari dealer ;
- Bahwa, anak tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor Vespa tersebut ;
- Bahwa, sepeda motor Vespa tersebut setelah dari dealer anak simpan di kos-kosannya IKAW ;
- Bahwa, anak menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 No Pol. DK 5301 QN ;
- 1 (satu) lembar STNK an TERDAKWA ANAK ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011 No. Pol. DK 8580 CH ;
- 1 (satu) lembar STNK An. Yohanes Rombot ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Pemogan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No. 104 Denpasar Selatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan Nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011, milik saksi PUTU JULI KANA INDAH ;
- Bahwa, pada awalnya hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wita anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi IKAW (

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) bertemu di kosan saksi IKAW di Jalan Mekar Blok B Pemogan Denpasar, di kos saksi tersebut anak TERDAKWA ANAK dan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk mengambil sepeda motor di kos-kosan Pondok 828 karena sebulan sebelumnya saksi IKAW sudah sering lewat di tempat kos tersebut dan melihat posisi motor selalu dalam keadaan lurus dan saksi IKAW memperkirakan stang motor tersebut tidak terkunci. Selanjutnya hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 Wita anak TERDAKWA ANAK dan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah silver tahun 2016 Nopol DK 5301 QN milik anak TERDAKWA ANAK ;

- Bahwa, sesampainya di kos-kosan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No. 104 Denpasar Selatan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) berhenti dan mematikan sepeda motor kemudian anak TERDAKWA ANAK masuk ke pekarangan kos mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan Nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011, yang diparkir di depan kamar kos kemudian anak TERDAKWA ANAK membawa sepeda motor tersebut ke belakang mobil, selanjutnya saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor Vespa tersebut dan menaikinya dan anak TERDAKWA ANAK mendorong dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy miliknya sampai tiba di kosan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menaruh 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX tersebut di parkiran kosnya ;
- Bahwa anak TERDAKWA ANAK dan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) tidak pernah meminta ijin kepada saksi PUTU JULI KANA INDAH sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan Nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011, untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan anak TERDAKWA ANAK dan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) menyebabkan saksi PUTU JULI KANA INDAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa ;*
- 2 *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
- 3 *Dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum ;*
- 4 *Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;*
- 5 *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*

Add 1. Unsur pertama : **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Anak ternyata identitas yang disebutkan oleh Anak adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak **TERDAKWA ANAK** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Anak ternyata Anak dapat menjawab

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Anak dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Anak adalah orang yang kurang sempurna akal nya oleh karenanya Anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan Nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011 pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Pemogan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No. 104 Denpasar Selatan, milik saksi korban PUTU JULI KANA INDAH;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi ;

Add 3. Unsur ketiga : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor Vespa LX dengan Nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011, Noka : RP8M66100BV031652, Nosin : M661M41197 tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi PUTU JULI KANA INDAH ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Add. 4. Unsur ke-empat : **Dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 Wita anak TERDAKWA ANAK dan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah silver tahun 2016 Nopol DK 5301 QN milik anak TERDAKWA ANAK , sesampainya di kos-kosan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No. 104 Denpasar Selatan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), kemudian anak TERDAKWA ANAK masuk ke pekarangan kos mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan Nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011 yang diparkir di depan kamar kos, kemudian anak TERDAKWA ANAK membawa sepeda motor tersebut ke belakang mobil, selanjutnya saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor Vespa tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Add 5. Unsur kelima : **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak TERDAKWA ANAK dan saksi IKAW (anak yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) sepakat untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX dengan Nomor Polisi DK 8580 CH warna putih tahun 2011 di Jalan Pemogan Pondok 828 Jalan Raya Pemogan No. 104 Denpasar Selatan, milik saksi korban PUTU JULI KANA INDAH, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP Anak harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Anak ditahan sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Anak tetap ditahan ;

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar permohonan dari orang tua/ibu Anak, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mohon Anak diputus seringan-ringannya ;
- Bahwa orang tua/ibu Anak masih sanggup mengawasi, menjaga dan mendidik Anak agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan dendam, namun memiliki tujuan agar Anak dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 No Pol. DK 5301 QN;
- 1 (satu) lembar STNK an TERDAKWA ANAK ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011 No. Pol. DK 8580 CH;
- 1 (satu) lembar STNK An. Yohanes Rombot ;

Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan saksi korban PUTU JULI KANA INDAH ;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Anak berlaku sopan di persidangan ;
- Anak sebelumnya belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, pasal 191 ayat (1) KUHAP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah silver tahun 2016 No Pol. DK 5301 QN ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **TERDAKWA ANAK** ;
Dikembalikan kepada anak TERDAKWA ANAK ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vespa LX 125/T warna putih tahun 2011 No. Pol. DK 8580 CH ;
 - 1 (satu) lembar STNK An. Yohanes Rombot ;
Dikembalikan kepada Putu Juli Kana Indah ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 20 Desember 2016** oleh **MADE SUKERENI, SH.,MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **I MADE SUKARMA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **I GUSTI AYU PUTU MIRAH AWANTARA,**

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Anak, Penasehat

Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Dinas Sosial serta orang tua/ibu Anak.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.

H a k i m,

MADE SUKERENI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)